

1009473-21.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Magistrado: ANDERSON CORTEZ MENDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 9ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... teria supostamente sido vítima de roubo de um trader. As rés mantêm um esquema de pirâmide para burlar os investidores. Por conseguinte, pediu a tutela de urgência para determinar o arresto da quantia de R\$160.000,00.

A petição inicial (fls. 1/14), que atribuiu à causa o valor de R\$160.000,00, veio acompanhada de documentos, almejando a comprovação dos fatos em que a parte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

9ª Vara Cível

Av. Nações Unidas, 22.939, São Paulo - SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1009473-21.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1009473-21.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Requerente:

Lucas Vansetti Braz

Requerido:

Msk Operações e Investimentos Ltda. e outros

Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por LUCAS VANSETTI BRAZ contra MSK OPERAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, SOLARIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA (atual denominação de MSK GESTÃO DE RECURSOS LTDA.) e MSKONFORTO SOFAS E COLCHÕES EPP. Alegou, em síntese, que as empresas corrés pertencem a grupo econômico, de forma que o intuito do grupo é captar dinheiro dos investimentos dos credores para frustrá-los posteriormente, de forma que é justificada a inclusão de ambas as partes no polo passivo da ação. Em 30 de setembro de 2021, celebrou com MSK OPERAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA contrato particular de intermediação de ativos financeiros. Por meio desse contrato, a requerida obrigava-se a gerenciar os recursos financeiros disponibilizados e aportados pelo requerente, sendo que, mensalmente deveria depositar ao autor, ora contratante, o equivalente a 2% a 5% do valor investido, a título de rentabilidade, de certo que o autor desembolsou a quantia de R\$160.000,00 para efetuar o investimento. Em 20 de dezembro de 2021, contudo, foi surpreendido por mensagem da requerida informando que a empresa estava encerrando suas atividades, bem como que os valores investidos seriam devidamente estornados aos investidores. Foi enviado pelas corrés, também, minuta do distrato social, em que constava a devolução do valor de R\$160.000,00 em 10 parcelas mensais, sendo certo que a primeira parcela tinha vencimento programado para o período entre 20 e 30 de janeiro de 2022. O encerramento das atividades da empresa se devia, em tese, ao Projeto de Lei

2303/2015. A ré impôs essa forma como a maneira de devolução de valores, e não considerou também a devolução dos lucros que haviam sido prometidos primeiramente. Nenhum dos clientes da ré foi pago. Em 16 de fevereiro de 2022, a ré informou, por meio de seu site, que não possuía mais nenhum importe de cliente algum, pois teria supostamente sido vítima de roubo de um trader. As rés mantêm um esquema de pirâmide para burlar os investidores. Por conseguinte, pediu a tutela de urgência para determinar o arresto da quantia de R\$160.000,00.

A petição inicial (fls. 1/14), que atribuiu à causa o valor de R\$160.000,00, veio acompanhada de documentos, almejando a comprovação dos fatos em que a parte autora funda sua pretensão (fls. 15/45). O pedido de tutela de urgência foi deferido (fls. 46/47). O arresto quedou infrutífero (fls. 51/52).

Citada (fls. 58) MSK OPERAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. ofereceu resposta à demanda (fls. 69/87), com documentos (fls. 88/221). Arguiu, preliminarmente, incompetência territorial, uma vez que o contrato entabulado prevê foro de eleição o Foro Central da Capital. No mérito, aduziu, em resumo, que atua no ramo de assessoria em investimentos em criptoativos. Oferece o serviço de terceirização de trading, estabelecendo como meta uma contraprestação mensal de, no mínimo, 5%. A rentabilidade, no entanto, não representaria promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura ao cliente, trata-se apenas de uma "rentabilidade alvo". As criptomoedas são ativos virtuais que seguem o preço de mercado, suportando variação. A ré não atua em esquema de pirâmide, o que a ré oferece é serviço de terceirização de trading e todos os valores investidos pelos clientes encontra-se aplicado em conta própria que há qualquer momento pode ser verificado por órgão fiscalizador. Não utiliza prática de propaganda, sendo esse vedado. Após seis anos de existência e sempre honrando o pagamento de seus clientes, decidiu descontinuar o seu principal produto e para tanto definiu, de forma linear e equânime, após assinatura de instrumento de distrato, a devolução integral dos valores de todos os clientes, em dez parcelas mensais, iguais e sucessivas, entre os dias 20 e 30 de cada mês, com início em janeiro e término em outubro de 2022. O contrato pactuado entre as partes previa esse contexto de suspensão das atividades. A decisão de descontinuar o produto foi para evitar prejuízos aos clientes. Para não frustrar expectativa de seus clientes, propôs a restituição de seus clientes mediante o parcelamento dos valores. O contrato pactuado previa a devolução dos aportes em parcelas. Assim, não há razões para que a parte autora discorde da forma de ressarcimento proposto pela ré. Inaplicável a legislação do consumidor. Incabível desconsideração da personalidade jurídica. Não há que se falar em danos materiais e lucros cessantes, por serem estes investimentos de risco e subordinado a acontecimentos futuros e incertos. Descabida inversão do ônus da prova. Requereu, pois, a improcedência da demanda.

Citada (fls. 59), SOLARIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA ofereceu contestação (fls. 222/232) com documentos (fls. 234/275). Preliminarmente, arguiu ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, sustentou, em síntese, que as alegações autorais são inverídicas. O contrato assinado pelo autor informava sobre todos os riscos do investimento, sendo certo que o grau de risco é elevado pois a margem de lucro prometida também é elevada. O autor estava ciente de que, ao mesmo tempo em que poderia perder a totalidade do investimento, ou ao menos parte dele. Não autorizou nenhum acordo nesse sentido, somente tendo tomado ciência da negociação após o ajuizamento da presente demanda. Não há razão para que seja condenada a ressarcir o valor sugerido pelo autor. Não há nexo causal entre sua conduta e os resultados descritos pelo autor. Não é parte no contrato firmado pelo autor. Não há que se falar em inversão do ônus da prova. Por consequência, requereu o reconhecimento da preliminar ora arguida; bem como a improcedência da demanda.

Citada (fls. 60), MSKCONFORTO SOFÁS E COLCHÕES LTDA. deixou transcorrer in albis o prazo para contestar.

Réplica (fls. 287/298).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Decreto, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a revelia de MSKONFORTO SOFÁS E COLCHÕES LTDA., porquanto, regularmente citada, deixou de oferecer resposta à demanda.

Conheço, por conseguinte, diretamente da demanda, nos termos do artigo 355, incisos I, do Código de Processo Civil. Como ensina Cândido Rangel Dinamarco sobre dispositivo lavrado com idêntico conteúdo, “a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento” (Instituições de direito processual civil, v. III. 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 555).

Na lição de Marcelo José Magalhães Bonizzi, “a fase instrutória do processo costuma ser mais longa do que o necessário, servindo muito mais aos propósitos protelatórios das partes do que ao descobrimento da verdade. A excessiva complacência dos juízes, temerosos em indeferir o requerimento de produção de provas, contribui sensivelmente para agravar esta situação (...). Exatamente neste ponto encontra-se a primeira possibilidade de utilização do princípio da proporcionalidade no campo das provas” (Proporcionalidade e processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, p. 80).

Conforme já decidiu, na mesma linha, o Excelso Supremo Tribunal Federal, “a necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE 101171, Relator Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984 p. 20990).

É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, não tendo o condão a prova oral ou pericial de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde. No mais, versa a demanda matéria de direito, tratando-se da interpretação dos ditames constitucionais e legais, tendo em vista a matéria objeto do processo.

Destarte, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito, sem olvidar que, nos termos do artigo 50, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e do artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado velar pela razoável duração do processo, privilegiando a efetividade do processo, quando prescindível a instrução processual (cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 32-34).

A arguição de incompetência territorial fundada em cláusula de eleição de foro não comporta acolhimento. De fato, o contrato entabulado, em sua cláusula XIV.6, elegeu o “Foro Central da Capital de São Paulo” (fls. 25), o que se mostra equivocado. De fato, em que pese lícita a eleição da Comarca, defesa a eleição entre Juízos. A propósito, julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. COMARCA

DE SÃO PAULO. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL QUE PREVÊ O FORO CENTRAL, EM DETRIMENTO DO FORO REGIONAL. INVALIDADE, POR IMPLICAR EM VIOLAÇÃO DE NORMA DE COMPETÊNCIA DE JUÍZO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AGRAVO IMPROVIDO. O fato de a lei processual conferir às partes a possibilidade de eleição de foro (art 111 do CPC), não assegura, na perspectiva da Comarca de São Paulo, a faculdade de escolha do foro central em detrimento do regional, ou vice-versa. Na verdade, aqui se cogita de competência de juízo, cuja disciplina é ditada pelas normas de organização judiciária, e por isso absoluta, o que torna inválida qualquer estipulação contratual em contrário" (TJSP, Agravo de Instrumento nº 1272501, rel. Antonio Rigolin, j. em 20/06/2009).

De mais a mais, consoante assente na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a competência de "foro regional" tem natureza absoluta, a ensejar sua remessa ao juízo competente ex officio. Nesse sentido, trilha a jurisprudência da sua Colenda Câmara Especial, como se depreende do julgado:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de busca e apreensão - Conflito entre foro regional e o foro central da Comarca da Capital, ao qual se aplica regra de caráter funcional, portanto absoluta - Possibilidade de declinação de ofício (...)" (Conflito de Competência no 1504480400, rel. Des. Canguçu de Almeida, j. 26/11/2007).

Definitivamente, alocados os recursos para o alcance da prestação jurisdicional, conquanto por política judiciária, a observância da abrangência territorial de cada "foro" é medida de rigor.

Volvendo ao caso em tela, a empresa requerida possui sua sede na circunscrição afeta a este foro regional, para além do valor da causa encontrar-se dentro do seu limite de alçada, devendo neste prosseguir o processamento e julgamento da demanda.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a arguição de incompetência territorial alegada pela rparte equerida.

A demanda é procedente contra a corré MSK OPERAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA..

Não obstante o princípio pacta sunt servanda, a conferir a natureza ao contrato de "lei entre as partes", sofrer, no moderno direito obrigacional, relativização, notadamente por normas de ordem pública e, por consequência, de caráter cogente, como as aplicáveis às relações de consumo, a força vinculante do pacto prevalece, devendo ser cumprida as respectivas obrigações (cf. STJ, REsp 167.978/PR, Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em 26.05.1998). Cumpre anotar, ainda, segundo ensina Antônio Junqueira de Azevedo, que "a declaração de vontade, tomada primeiramente como um todo, deverá ser: a) resultante de um processo volitivo; b) querida com plena consciência da realidade; c) escolhida com liberdade; d) deliberada sem má-fé" (Negócio jurídico - existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: 2002, p. 43).

De fato, os contratos são estabelecidos entre as partes, buscando a satisfação de seus interesses. Geram, para cada um dos contratantes, direitos e obrigações. Caso uma das partes que entabulou a avença, ao passo que pode exigir a contraprestação respectiva, deve, necessariamente, cumprir com seus deveres, segundo o pactuado.

Na hipótese sub judice, inegável, pois, a obrigatoriedade do contrato, especialmente, tendo em vista a ausência de vício a macular a manifestação de vontade de ambas as partes. De fato, a parte autora, desejando investir em criptomoedas, procurou parte ré. Ambas tinham plena consciência dos termos contratuais ajustados (fls. 20/29). Não agiram as partes contratantes mancomunadas em prejuízo de terceiros ao entabular a avença. Destarte, a emissão da declaração jurídico-negocial não se reveste de vício de consentimento ou social.

Na hipótese de inexecução da prestação devida por um dos contratantes, surge ao outro a possibilidade de pleitear a resolução do negócio jurídico. Segundo os ensinamentos de Orlando Gomes, segundo o qual “a resolução pressupõe inadimplemento, ilicitude, culpa, dano e nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo (...). O efeito específico da resolução é extinguir o contrato retroativamente. Opera-se ex tunc. Esse efeito corresponde à intenção presumida das partes. Extinto o contrato pela resolução, apaga-se o que se executou, devendo-se proceder a restituições recíprocas, se couberem” (Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 176).

Nessa ordem de ideias, em todo contrato bilateral, inexorável a existência, consoante o artigo 475 do Código Civil, de cláusula resolutiva tácita, facultando a resolução da avença, na hipótese de inexecução. Mais uma vez, nesse sentido, a lição de Orlando Gomes, “por disposição legal, há, em todo contrato bilateral, implicitamente, uma cláusula resolutiva, pela qual a inexecução de uma parte autoriza a outra a pedir a resolução” (Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 173).

Nesse passo, exsurge dos autos assumiu a obrigação de gerenciar os recursos financeiros disponibilizados e aportados pelo requerente, no importe total de R\$160.000,00 (fls. 20/29) para além de uma rentabilidade alvo de até 5%, conforme previsto na cláusula III.2 do instrumento assinado (fls. 20). Não obstante, a parte ré confessa o descumprimento de suas obrigações contratuais, ao alegar que buscou com seus clientes, inclusive a parte demandante, o distrato da avença, o que não foi aceito pelo autor. De mais a mais, sequer impugnou alegação do autor de que foi publicado no site da requerida comunicado informando que não possuíam mais os aportes dos clientes, pois teriam sido roubados por um trader da empresa (fls. 34/36).

Definitivamente, cabia à parte ré comprovar que havia cumprido com as cláusulas contratuais de rentabilidade e gerenciamento de recursos financeiros, para além de ter efetivamente realizado o distrato com o autor. Com efeito, na busca da verdade dos fatos objetos da demanda, o Código de Processo Civil estabelece regras de distribuição do ônus da prova. Atribuído o ônus de provar à parte, a alegação levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático (cf. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, v. I. 44. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 281; CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. Tradução Antonio Carlos Ferreira. São Paulo: Lejus, 1999, p. 541). No mais, em conformidade ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, distribuindo o ônus da prova entre as partes, cabe ao demandante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao demandado a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do ex adverso (cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. III. 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 72-74).

No caso sub judice, todavia, a ré escusou-se de seu ônus processual, limitou-se a simplesmente alegar a licitude de sua operação e realizado o distrato com seus clientes sem juntar qualquer elemento de prova documental suficiente a corroborar suas alegações, anotando-se que os documentos juntados se referem a diversos distratos firmados com clientes vários e não com o requerente (fls. 102/221).

Desta feita, de rigor a devolução da quantia de R\$160.000,00 investida (fls. 20/29), restabelecendo, assim, as partes ao seu status quo ante. A correção monetária é devida, porquanto sua função precípua é recompor o poder monetário existente ao tempo do inadimplemento. Sua finalidade é manter atualizados os valores devidos, sem ocasionar qualquer forma de lucro ou prejuízo para as partes. Os índices da Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais Egrégio do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo constituem fonte segura à atualização dos débitos e, portanto, devem ser aplicados.

Por fim, com relação às corrés SOLARIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA e MSKONFORTO SOFÁS E COLCHÕES LTDA., não obstante pertencerem ao mesmo grupo econômico e terem os mesmos sócios da corré MSK OPERAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., impõe-se a sua exclusão do polo passivo, pois não demonstrados os requisitos para a desconconsideração da personalidade jurídica, sem prejuízo da demonstração dos requisitos para desconconsideração, oportunamente, em eventual fase de execução. Anote-se que, na esteira do artigo 50, §4º, do Código Civil, a mera composição de grupo econômica não induz a conclusão de fraude.

Ante o exposto, EXCLUO DO PROCESSO SOLARIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA e MSKONFORTO SOFÁS E COLCHÕES LTDA..

Por outro giro, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA deduzida por LUCAS VANSETTI BRAZ para condenar MSK OPERAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. a restituir quantia de R\$160.000,00, corrigida desde cada desembolso, consoante a Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; com juros moratórios de doze por cento ao ano, consoante aos artigos 406 e 407 do Código Civil combinados com o artigo 161, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional, a contar da citação.

Condeno, diante de sua sucumbência substancial, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, MSK OPERAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94 e do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, que arbitro, em conformidade com o artigo 85, §2º do mesmo diploma legal, em 10% sobre a condenação.

Com o trânsito em julgado, resta extinta a fase de conhecimento, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se e intime-se.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

ANDERSON CORTEZ MENDES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA